

MAXAN®

Certificación

PLAN DE ACCIÓN

PARA PREVENIR LA VIOLENCIA LABORAL

CORRESPONDIENTE AL REQUISITO 14 DE LA NMX R-025 SCFI-2015 EN

IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN

MAXAN
Certificación

El 1° de mayo de 2019, se reformaron varios artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT). En particular, el artículo 132 fue modificado para **incluir la obligación de las personas empleadoras de establecer protocolos en los centros de trabajo para abordar diversos temas que requieren atención especializada. Entre estos temas se encuentra la "atención de casos de violencia, acoso y hostigamiento sexual".**

https://www.gob.mx/stps/documentos/modelo-de-protocolo-para-prevenir-atender-y-erradicar-la-violencia-laboral-en-los-centros-de-trabajo

Requisito 14.
Mecanismos y Regulaciones para **Prevenir, Atender y Sancionar las Prácticas de Discriminación y Violencia Laboral** en el Centro de Trabajo.



VIOLENCIA LABORAL

Se ejerce por las personas que tienen **un vínculo laboral, independientemente de la relación jerárquica,** consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad.

ACOSO SEXUAL, HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO LABORAL

Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad o con fines lascivos.

ACOSO SEXUAL

Forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio **abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión** y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos.

HOSTIGAMIENTO SEXUAL

Es el ejercicio del poder en una relación de **subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral,** que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas.

ACOSO LABORAL

Se presenta en una serie de eventos que tienen como objetivo **intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima,** causando un daño físico, psicológico, económico y laboral-profesional. Esta se puede presentar en forma horizontal, vertical ascendente o vertical descendente, ya sea en el centro de trabajo o fuera de este siempre que esté vinculado a la relación laboral.

MAXAN Certificación



Prevenir la violencia laboral es fundamental **para garantizar un entorno de trabajo seguro, saludable y productivo.**



Un ambiente libre de violencia fomenta **la confianza, el respeto mutuo y el bienestar general,** contribuyendo así al éxito y sostenibilidad de la organización.



La violencia en el lugar de trabajo no solo puede causar daños físicos y psicológicos al personal, sino que también **puede afectar la cohesión del equipo y la eficiencia organizacional.**

MAXAN
Certificación

Implementar medidas efectivas para prevenir la violencia laboral **implica abordar el problema desde múltiples frentes.**



Esto incluye **la creación y aplicación de políticas claras, la capacitación constante del personal y personas líderes, y el establecimiento de mecanismos de apoyo y reporte.**

Al adoptar un enfoque proactivo y preventivo, las organizaciones **pueden reducir significativamente el riesgo de incidentes violentos,** proteger a su personal y promover un ambiente laboral positivo y respetuoso.

RECOMENDACIONES PARA CREAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA LABORAL

MAXAN®
Certificación

DIAGNÓSTICO DE LAS MANIFESTACIONES DE VIOLENCIA EN EL ÁMBITO LABORAL

Diagnóstico de la Situación Actual

- Realizar encuestas anónimas y entrevistas con el personal para identificar posibles fuentes de violencia o comportamientos preocupantes.
- Analizar incidentes previos para comprender patrones y áreas de riesgo.
- Desde la planeación, incorporar dentro de los propósitos, la capacitación y la puesta en práctica de contenidos relacionados con el reconocimiento y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas.

Evaluación de Riesgos

- Evaluar el entorno laboral, las relaciones entre el personal, y los procesos organizacionales que puedan contribuir a la violencia.

MAXAN
Certificación

Ejemplos de instrumento para el diagnóstico de la violencia en el Ámbito Laboral

Datos generales		
Sexo	Mujer Hombre	
Edad	15 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 y más	
Estado civil o conyugal	Soltera/o Casada/o Unión libre Divorciada/o Viuda/o	
Años de antigüedad en el centro de trabajo	Menos de un año De 1 a 3 años De 4 a 9 años Más de 10 años	
Escolaridad	Sin escolaridad Primaria Secundaria Bachillerato o preparatoria	Carrera técnica Licenciatura Maestría Doctorado
Horario de trabajo	De a horas	
Tipo de plaza	Base Confianza Honorarios	
Otro especifique:		
Tienes alguna discapacidad	Sí No	
Cuál	Intelectual Motriz	

MAXAN
Certificación

Ejemplos de instrumento para el diagnóstico de la violencia en el Ámbito Laboral

	Auditiva Visual		
Solo para fines estadísticos de igualdad laboral y no discriminación, solicitamos conteste la siguiente pregunta de manera voluntaria			
Formas parte de alguno de los siguientes sectores de la población	Sí	No	
Cuál	De la diversidad sexual Indígenas Afrodescendientes Adultos mayores Otros:_____		
En su centro de trabajo existe una política de igualdad laboral y no discriminación.	Sí	No	No sé
En su centro de trabajo existe un código de ética y/o conducta	Sí	No	No sé
En su centro de trabajo existe un comité de igualdad y no discriminación.	Sí	No	No sé
En su centro de trabajo existe un mecanismo para prevenir, atender y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral.	Sí	No	No sé

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Estrategia 1. Desarrollo de Políticas

Líneas de acción:

- **Elaboración de una Política de Cero Tolerancia:** Definir claramente los conceptos y términos relacionados con la violencia laboral, estableciendo una postura firme de cero tolerancia hacia cualquier forma de violencia. Esta política debe abordar explícitamente las diversas formas de violencia, desde el acoso verbal hasta el físico, y establecer las consecuencias para quienes infrinjan las normas.

- **Protocolos de Reporte y Acción:** Crear un procedimiento detallado y accesible para la denuncia de incidentes de violencia laboral. Este protocolo debe garantizar la confidencialidad y protección de quienes reporten incidentes, evitando represalias y asegurando que las denuncias sean manejadas de manera imparcial y efectiva.

- **Normas de Conducta:** Desarrollar y comunicar normas claras sobre el comportamiento esperado en el lugar de trabajo. Estas normas deben incluir pautas específicas para la gestión de conflictos y estrés, promoviendo un ambiente donde el comportamiento respetuoso y profesional sea la norma.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Estrategia 2. Capacitación y Sensibilización

Líneas de acción:

- **Formación del Personal:** Ofrecer capacitación continua a todo el personal sobre cómo identificar, prevenir y manejar la violencia laboral. Esta formación debe incluir el desarrollo de habilidades en comunicación efectiva, manejo de conflictos y resolución de problemas.

- **Capacitación para el Personal Directivo:** Proporcionar a las personas líderes y supervisoras formación especializada para detectar señales tempranas de violencia laboral y actuar de manera apropiada. Las personas líderes deben recibir herramientas y estrategias para apoyar al personal afectado, además de aprender a promover un entorno de trabajo seguro y respetuoso.



ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Estrategia 3. Cultura Organizacional

Líneas de acción:

- **Fomento de un Ambiente Respetuoso:** Promover una cultura organizacional basada en el respeto, la colaboración y la inclusión. Establecer mecanismos para fomentar la comunicación abierta y la resolución constructiva de conflictos. Asegurar que la diversidad sea valorada y que se cree un entorno donde todo el personal se sientan valorados y respetados.

- **Liderazgo y Ejemplo:** Las personas líderes deben actuar como modelos a seguir, demostrando comportamientos respetuosos y apropiados en todo momento. Establecer el tono para el resto del personal al demostrar un compromiso visible con las políticas de respeto y conducta ética.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Estrategia 4. Sistemas de Reporte y Apoyo

Líneas de acción:

- **Canales de Reporte:** Implementar canales claros, accesibles y confidenciales para que el personal pueda informar sobre incidentes de violencia laboral. Estos canales deben permitir la posibilidad de realizar denuncias anónimas si es necesario, y deben ser gestionados de manera que se garantice la seguridad y privacidad del denunciante.

- **Apoyo y Recursos:** Ofrecer apoyo integral a las víctimas de violencia laboral, incluyendo asesoramiento psicológico y asistencia profesional. Asegurar que existan recursos y programas de recuperación disponibles para ayudar a los empleados a superar el impacto de los incidentes de violencia y restaurar un ambiente laboral saludable.



MONITOREO Y EVALUACIÓN

Seguimiento de Incidentes

1

Es fundamental llevar a cabo un **monitoreo continuo de los incidentes reportados para asegurar que se implementen las medidas correctivas necesarias de manera oportuna.**

2

Este proceso no solo implica una revisión detallada de cada incidente, sino también la implementación de un **seguimiento constante para verificar que las acciones correctivas sean efectivas** y que los problemas se resuelvan de manera adecuada.

3

Además, es crucial realizar un **análisis de las tendencias emergentes relacionadas con los incidentes.** Esto permite identificar patrones recurrentes y áreas específicas que pueden requerir una atención adicional o ajustes en las prácticas actuales.

4

Al reconocer estas tendencias, se puede **abordar de manera proactiva cualquier debilidad o deficiencia en los procesos,** minimizando así la recurrencia de incidentes similares en el futuro.

MAXAN
Certificación

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Evaluación de Efectividad

1

La evaluación continua de la efectividad de las políticas y procedimientos es **esencial para garantizar que se mantengan alineados con los objetivos organizacionales y las mejores prácticas.**

2

Se deben realizar revisiones periódicas para determinar si **estas políticas están logrando los resultados deseados** y si hay áreas que requieren ajustes.

3

Para obtener una evaluación integral, es important solicitar **retroalimentación del personal involucrado** en la implementación y cumplimiento de estas políticas.

4

La perspectiva de quienes están directamente afectados por las políticas proporciona información valiosa sobre su **funcionalidad y posibles áreas de mejora.**

5

Con base en esta retroalimentación, se deben **ajustar las estrategias y procedimientos según sea necesario** para mejorar su efectividad y adaptarse a las necesidades cambiantes de la organización.

MAXAN
Certificación

Implementar un plan de acción sólido para **prevenir la violencia laboral no solo protege al personal, sino que también contribuye a un ambiente de trabajo más productivo y positivo.** La clave está en la prevención proactiva, la educación continua y el compromiso de todos los niveles del centro de trabajo.

Dudas y Preguntas

MAXAN®
Certificación


¡GRACIAS!
MAXAN®
Certificación

MAXAN®

Certificación

visita
maxan.com.mx

E-mail:
informes@maxan.com.mx

@MaxanCertificación

@Maxan_Certifica